DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ: Ce document est une version provisoire de la version non-confidentielle des engagements dans l'affaire M.10249– DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT / GROUPE ECORE HOLDING. Ce texte est publié à titre d'information uniquement et ne constitue pas une publication officielle. Le texte intégral de la décision et des engagements sera publié sur le site Internet de la DG Concurrence.

Affaire M.10249– DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT / GROUPE ECORE HOLDING

ENGAGEMENTS À l'ÉGARD DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (ci-après le «***règlement sur les concentrations***»), Derichebourg Environnement (ci-après «***la partie notifiante***») prend les engagements suivants (ci-après les «***engagements***») à l'égard de la Commission européenne (ci-après la «***Commission***») en vue de rendre l'acquisition de la société Groupe Ecore Holding SAS (ci-après la «***concentration***») compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l'accord EEE.

Le présent texte doit être interprété à la lumière de la décision prise par la Commission en vertu de l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l'accord EEE (ci-après la «***décision***»), dans le cadre général du droit de l'Union européenne, et en particulier à la lumière du règlement sur les concentrations, ainsi que par référence à la communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil et au règlement (CE) n° 802/2004 de la Commission (ci-après la «***communication sur les mesures correctives***»).

Section A. Définitions

1. Aux fins des présents engagements, on entend par :

«entreprises liées» : les entreprises contrôlées par les parties et/ou par les sociétés faîtières des parties, la notion de contrôle étant interprétée conformément à l'article 3 du règlement sur les concentrations et à la lumière de la communication juridictionnelle codifiée de la Commission concernant le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (la «***communication juridictionnelle codifiée***») ;

«actifs» : les actifs qui contribuent à l'exploitation actuelle des activités à céder ou qui sont nécessaires pour garantir la viabilité et la compétitivité de ces dernières, tels qu'énumérés dans la section B, points 9 a), b) et c), et décrits plus en détail dans l'annexe ;

« clôture de l'opération» : le transfert à l'acquéreur du titre de propriété des activités à céder ;

« délai de cession» : la période de […] à compter de l'approbation, par la Commission, de l'acquéreur et des conditions de vente ;

«information confidentielle» : tout secret d'affaires, tout savoir-faire, toute information commerciale ou autre information de nature exclusive qui ne relève pas du domaine public ;

«conflit d'intérêts» : tout conflit d'intérêts nuisant à l'objectivité et à l'indépendance du mandataire dans l'exercice des fonctions qui lui incombent en application des engagements ;

«activités à céder» : les activités définies aux points 6 et 7 de la section B et dans l'annexe que la partie notifiante s'engage à céder ;

«mandataire chargé de la cession» : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, désignées par Derichebourg Environnement et approuvées par la Commission, ayant reçu de Derichebourg Environnement un mandat exclusif pour céder les activités à céder à un ou plusieurs acquéreur(s) sans qu'un prix minimum ne soit fixé.

«date d'effet» : la date d'adoption de la décision ;

«première phase de cession» : la période de […] à compter de la date d'effet ;

«gestionnaire chargé de garantir la séparation des activités» : la personne désignée par Derichebourg Environnement pour assurer la gestion des affaires courantes des activités à céder sous la surveillance du mandataire chargé du contrôle ;

«personnel essentiel» : tout le personnel nécessaire au maintien de la viabilité et de la compétitivité des activités à céder, tel que mentionné dans l'annexe, y compris le gestionnaire chargé de garantir la séparation des activités ;

«mandataire chargé du contrôle» : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, désignées par Derichebourg Environnement et approuvées par la Commission, chargées de contrôler le respect par Derichebourg Environnement des conditions et chargées liées à la décision ;

«parties» : la partie notifiante et l'entreprise qui est la cible de la concentration ;

«personnel» : tout le personnel présentement affecté aux activités à céder, y compris le personnel détaché auprès des activités à céder, le personnel partagé et le personnel supplémentaire mentionné dans l'annexe ;

«acquéreur» : l'entité ou les entités approuvée(s) par la Commission en tant qu'acquéreur(s) des activités à céder conformément aux critères exposés dans la section D ;

«critères applicables à l'acquéreur» : les critères fixés au point 25 des présents engagements auxquels l'acquéreur doit répondre pour être approuvé par la Commission ;

«annexe» : l'annexe aux présents engagements dans laquelle les activités à céder sont décrites plus en détail ;

«mandataire(s)» : le mandataire chargé du suivi et/ou le mandataire chargé de la cession, selon le cas ;

«phase d'intervention du mandataire chargé de la cession» : la période de […] à compter de la fin de la première phase de cession ;

«Derichebourg Environnement» : entreprise de droit français, ayant son siège social au 119 avenue du Général Michel Bizot, 75012 Paris, et inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 491 974 861.

Section B. Engagement de cession et activités à céder

Engagement de cession

2. Afin de maintenir une concurrence effective, Derichebourg Environnement s'engage à céder les activités, ou à en obtenir la cession, à un ou plusieurs acquéreur(s) avant l'expiration de la période d'intervention du mandataire chargé de la cession et sans interruption de son fonctionnement, dans les conditions de vente approuvées par la Commission conformément à la procédure décrite au point 26 des présents engagements. Pour réaliser la cession, Derichebourg Environnement s'engage à trouver un ou plusieurs acquéreur(s) et à conclure avec lui/eux un contrat de vente et d'achat ferme et définitif pour la vente des activités pendant la première phase de cession. À défaut, Derichebourg Environnement donne au mandataire chargé de la cession un mandat exclusif pour vendre les activités, conformément à la procédure décrite au point 38, pendant la période d'intervention du mandataire chargé de la cession.

3. Derichebourg Environnement est réputé avoir respecté cet engagement si :

   a) à la fin de la période d'intervention du mandataire chargé de la cession, Derichebourg Environnement ou le mandataire chargé de la cession a conclu un ou des contrat(s) de vente et d'achat ferme et définitif et la Commission approuve le ou les acquéreurs proposés et considère que les conditions de vente sont conformes aux engagements, conformément à la procédure décrite au point 26 ; et si

   b) la clôture de la vente des activités à l'acquéreur ou aux acquéreurs intervient pendant le délai de cession.

4. Afin de garantir l'effet structurel des engagements, la partie notifiante ne pourra pas acquérir, ni directement ni indirectement, dans les dix années qui suivent la clôture de l'opération, la possibilité d'exercer une influence (au sens du point 43 de la communication sur les mesures correctives, note 3) sur tout ou partie des activités cédées, sauf si, après que la partie notifiante lui a soumis une demande dûment motivée exposant des motifs légitimes accompagnée d'un rapport du mandataire chargé du contrôle (conformément au point 52 des présents engagements), la Commission constate que la structure du marché a changé dans une mesure telle que l'absence d'influence sur les activités cédées n'est plus nécessaire pour rendre la concentration proposée compatible avec le marché intérieur.

5. Derichebourg Environnement s'engage à ne pas exploiter un nouveau site comportant un broyeur de ferrailles dans une zone de […], et ce pendant une période […].

Structure et définition des activités à céder

6. La partie notifiante s'engage à céder les sites suivants :

Nom du site à céder	Activité du site	Adresse	Broyeur (oui/non)	Groupe propriétaire à la date de la notification
Apprieu	Collecte et valorisation des déchets métalliques	117 route de Lyon – La Robertière 38140 Apprieu	Non	Groupe Ecore
Amnéville	Collecte et valorisation des déchets métalliques et de VHU	Site industriel Gandrange rue de l'usine 57360 Amnéville	Oui	Groupe Derichebourg
La Rochelle	Collecte et valorisation des déchets métalliques et de VHU	Rue Bethencourt 1700 La Rochelle	Non	Groupe Derichebourg
Lorient	Collecte et valorisation des déchets métalliques	8 avenue Amiral Melchior 56100 Lorient	Non	Groupe Ecore
Montereau	Collecte et valorisation des déchets métalliques et de VHU	Zone industrielle du Confluent, route Brosse Boutiller - 77130 Montereau-Fault-Yonne	Oui	Groupe Derichebourg
Nantes - incluant la cisaille du site de Vertou	Collecte et valorisation des déchets métalliques et de VHU	Nantes Schoelcher - zone industrialo-portuaire de Cheviré - rue Victor Schoelcher 44100 Nantes	Oui	Groupe Derichebourg
Salaise-sur-Sanne	Collecte et valorisation des déchets métalliques et de VHU	Avenue du Port CS 30021 Salaise-sur-Sanne 38556 St Maurice L'exil Cedex	Oui	Groupe Ecore
Sète	Collecte et valorisation des déchets métalliques et de VHU	771 avenue des eaux blanches 34200 Sète	Non	Groupe Derichebourg

7. Lors de la cession de chacune des activités à céder précitées dotées d'un broyeur, Derichebourg Environnement s'engage à proposer à l'acquéreur d'acquérir simultanément deux sites de collecte de déchets métalliques situés dans la zone de chalandise, selon les combinaisons suivantes :

Site à céder équipés d'un broyeur	Nom du site de collecte de déchets métalliques proposé à la cession	Adresse	Volume de déchets métalliques collecté et acheté en 2019 (en t)	Groupe propriétaire à la date de la notification
Amnéville	**Toul**	941 rue des Etats-Unis 54200 Toul	[…]	Groupe Ecore
	Thionville	Chemin du Leidr 57100 Thionville	[…]	Groupe Derichebourg
Montereau	**Briare**	Lieu dit Gare de Chatillon RN 7 45250 Briare	[…]	Groupe Derichebourg
	Saint-Ouen (Vendôme)	20 rue de Rocheboyer 41100 Saint-Ouen	[…]	Groupe Derichebourg
Nantes	**La Rochelle**	Rue Bethencourt 1700 La Rochelle	[…]	Groupe Derichebourg
	Lorient	8 avenue Amiral Melchior 56100 Lorient	[…]	Groupe Ecore
Salaise-sur-Sanne	**Apprieu**	117 route de Lyon – La Robertière 38140 Apprieu	[…]	Groupe Ecore
	Saint-Etienne	9 rue de L'Eparre 42000 Saint-Etienne	[…]	Groupe Ecore

8. L'acquéreur pourra, à sa seule discrétion, refuser d'acquérir un ou les deux sites de collecte de déchets métalliques proposés à la cession en même temps qu'une activité à céder dotée d'un broyeur. En cas de refus de l'acquéreur, Derichebourg Environnement sera libérée de tout engagement de cession des sites de collecte de déchets métalliques précités, à l'exception des sites d'Apprieu, La Rochelle et Lorient qui devront être cédés en tout état de cause par Derichebourg Environnement.

9. La description de la structure juridique et fonctionnelle des activités à céder, dans son état actuel, est fournie en annexe. Les activités à céder, décrites plus en détail en annexe, comprennent l'ensemble des actifs et des membres du personnel qui contribuent à leur fonctionnement actuel ou qui sont nécessaires pour garantir leur viabilité et leur compétitivité, en particulier :

   a) tous les actifs corporels et incorporels (y compris les droits de propriété intellectuelle), étant précisé que l'exploitation des activités à céder ne donne lieu à l'utilisation d'aucun droit de propriété intellectuelle. S'agissant des actifs corporels, la partie notifiante s'engage à inclure dans le périmètre des activités à céder, à la demande du ou des acquéreur(s) et lorsque la réalisation des prestations de transport des déchets métalliques est assurée par une société des parties préalablement à la clôture de l'opération, les véhicules de transport nécessaires à l'exploitation des activités à céder concernées ;

b) l'ensemble des licences, permis et autorisations délivrés par des organismes publics au bénéfice des activités à céder ;

c) l'ensemble des contrats, baux, engagements et commandes de clients au profit des activités à céder, l'ensemble des fichiers de clients, de crédits et autres, étant précisé que :

- s'agissant des contrats, la partie notifiante s'engage à inclure dans le périmètre des activités à céder tous les contrats liés à la gestion de celles-ci, en particulier :

  (i) les éventuels contrats d'achat de déchets métalliques ;
  (ii) les éventuels contrats d'achat d'intrants et/ou services nécessaires à l'exploitation des activités à céder ; et
  (iii) les éventuels contrats de transport, lorsque les prestations de transport des déchets métalliques sont assurées par une ou des sociétés tierces préalablement à la clôture de l'opération ;

- s'agissant des baux, la partie notifiante s'engage, pour les activités à céder exploitées sur des ensembles immobiliers appartenant aux parties, à conclure un nouveau bail commercial avec le ou les acquéreur(s) d'une durée de […]. A cet égard, la partie notifiante s'engage à consentir, à la demande du ou des acquéreur(s), une option d'achat du ou des ensembles immobiliers concernés pendant une durée de […] à compter de la clôture de l'opération. Il est ici précisé que le prix de cession de l'ensemble immobilier sera déterminé au plus tard à la date de clôture de l'opération. Il est également précisé que, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec l'acquéreur, la partie notifiante fera établir une évaluation de l'état initial des sols lors de la clôture de l'opération (« Etat Zéro ») et s'engagera, en cas de demande de dépollution du site par l'administration ou en cas d'arrêt définitif de l'exploitation de l'installation classée par l'acquéreur, à contribuer à la remise en l'état de l'ensemble immobilier pour un usage similaire à celui exercé au jour de la clôture de l'opération. En revanche, ne sera pas couverte par cet engagement toute aggravation de l'état environnemental postérieure à l'établissement de l'Etat Zéro ;

- s'agissant des achats de déchets métalliques, la partie notifiante s'engage à communiquer à le ou les acquéreur(s) l'historique des achats réalisés au cours des trois (3) dernières années (2019-2020 et 2021) par les activités à céder, en ce compris notamment les volumes, les prix d'achat, le livre de police et les coordonnées des fournisseurs ; et

d) le personnel, étant précisé d'une part, que tous les contrats de travail en cours au jour de la cession du fonds de commerce des activités à céder seront, en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, transférés automatiquement et de plein droit à l'acquéreur du fonds de commerce des activités à céder, leur nouvel employeur ; et d'autre part, la partie notifiante est disposée à proposer à le ou les acquéreur(s), à la discrétion de ce(s) dernier(s), que les fonctions suivantes soient affectées aux activités à céder au plus tard à la date de clôture de l'opération :

- les fonctions commerciales et/ou qualité / sécurité / environnement, lorsque celles-ci ne sont pas affectées exclusivement à l'une des activités à céder préalablement à la clôture de l'opération, et

- les fonctions transport, lorsque la réalisation des prestations de transport des déchets métalliques est assurée par une société des parties préalablement à la clôture de l'opération.

10. Si un élément d'actif ou un membre du personnel n'est pas mentionné dans la présente annexe mais est utilisé (exclusivement ou non) pour les activités à céder et est nécessaire pour garantir le maintien de la viabilité et de la compétitivité de ces dernières, cet élément d'actif ou membre du personnel (ou un substitut adéquat) est proposé aux acquéreurs potentiels.

11. Conformément aux dispositions du Code de l'environnement, Derichebourg Environnement s'engage à communiquer par écrit à l'acquéreur toutes les correspondances avec la DREAL ou son équivalent et les études techniques réalisées sur le site du fait de son exploitation par les parties. Il est précisé que, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec l'acquéreur, la partie notifiante fera établir une évaluation de l'état initial des sols lors de la clôture de l'opération (« Etat Zéro ») et s'engagera, en cas de demande de dépollution du site par l'administration ou en cas d'arrêt définitif de l'exploitation de l'installation classée par l'acquéreur, à contribuer à la remise en l'état de l'ensemble immobilier pour un usage similaire à celui exercé au jour de la clôture de l'opération. En revanche, ne sera pas couverte par cet engagement toute aggravation de l'état environnemental postérieure à l'établissement de l'Etat Zéro.

12. Par ailleurs, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec le ou les acquéreur(s), la partie notifiante s'engage, à compter de la clôture de l'opération et pendant une période transitoire pouvant aller jusqu'à […], à :

    a) approvisionner les activités à céder dotées d'un broyeur, à savoir celles situées à Amnéville, Nantes, Salaise-sur-Sanne et Montereau d'un volume de VHU à dépolluer, VHU dépollués ou autres déchets métalliques à broyer représentant un volume maximum mensuel de :

Activités à céder (avec broyeur)	**Volume mensuel de référence en En tonnes**
Nantes	[…]
Salaise	[…]
Amnéville	[…]
Montereau	[…]

    En cas de cession d'une ou des activités à céder dotée(s) d'un broyeur en combinaison avec un ou plusieurs sites de collecte de déchets métalliques visés aux points 7 et 8 des présents engagements, les volumes d'approvisionnement maximum mensuels seront diminués du volume de métaux ferreux collecté et acheté par les sites de collecte acquis, dans les conditions suivantes :

2019			
Site cédé équipés d'un broyeur	**En cas d'achat par l'acquéreur de**	**Engagement résiduel d'approvisionnement mensuel (en t)**	**Engagement résiduel d'approvisionnement mensuel en cas d'achat des deux sites de collecte (en t)**
Amnéville	**Toul**	[…]	[…]
	Thionville	[…]	
Montereau	**Briare**	[…]	[…]
	Saint-Ouen (Vendôme)	[…]	
Nantes	**La Rochelle**	[…]	[…]
	Lorient	[…]	
Salaise-sur-Sanne	**Apprieu**	[…]	[…]
	Saint-Etienne	[…]	

Derichebourg Environnement approvisionnera l'acquéreur selon les conditions de marché définies ci-après :

Quantité d'approvisionnement et modalité de mise en œuvre et prix : chaque mois, avant le 10 du mois, le cessionnaire informera la partie notifiante du tonnage qu'il souhaite acquérir auprès de la filiale de la partie notifiante qui dispose de sites de collecte dans la même région. Ce volume de commande mensuelle sera compris chaque mois entre 0 et le volume mensuel de référence du site de broyage (calculée à partir de la moyenne des entrées de l'exercice 2019). Les volumes seront livrés par les filiales de la partie notifiante sur le même mois que celui de la commande. La partie notifiante s'engage à ce que les volumes commandés par le(s) acquéreur(s) soient vendus sans réalisation de bénéfice, mais en couvrant ses coûts, sans que le prix de vente ne soit, pour une même qualité, supérieur au prix mensuel du marché. Elle pourra faire livrer ses fournisseurs directement sur le site du cessionnaire.

La partie notifiante répartira les volumes entre les trois qualités suivantes selon la pratique historique du site concerné :

- VHU à dépolluer
- VHU dépollués à broyer, et
- platinage.

b) acquérir à l'aval, auprès des activités à céder qui ne sont pas dotées d'un broyeur, à savoir limitativement celles situées à Apprieu, Lorient, La Rochelle et Sète, un volume de déchets métalliques ferreux et non ferreux non valorisés représentant jusqu'à […] du volume mensuel de référence du site de collecte (calculée à partir de la moyenne des sorties de l'exercice 2019) de déchets métalliques ferreux et non ferreux commercialisé

par chacune de ces activités auprès des parties, selon les conditions de marché pour des qualités équivalentes définies ci-après :

Activités à céder (sans broyeur)	En tonnes
Apprieu	[…]
Lorient	[…]
La Rochelle	[…]
Sète	[…]

Si un acquéreur acquiert un ou des sites de collecte d'Apprieu, Lorient ou La Rochelle en même temps qu'une activité à céder dotée d'un broyeur, Derichebourg Environnement sera libérée de tout engagement d'achat à l'aval de déchets métalliques en ce qui concerne le(s) site(s) de collecte concerné(s).

Déchets ferreux :
[Fixation des prix]

Métaux non-ferreux :
[Fixation des prix]

13. Derichebourg Environnement s'engage à ne pas solliciter activement, pendant une durée de […] à compter de la clôture de l'opération, de fournisseur significatif de déchets ferreux (y compris les VHU) des activités à céder visées aux points 6 et 7 de la Section B des présents engagements. Cet engagement sera analysé activité à céder par activité à céder dans les conditions suivantes. Par fournisseur significatif des activités à céder, il faut entendre le fournisseur qui vend à l'activité à céder plus de […] % des ventes qu'il réalise cumulativement auprès de l'activité à céder et des autres sites des parties. Les fournisseurs significatifs des activités à céder ne seront pris en compte pour l'application de la présente clause que s'ils figurent dans les […] % premiers fournisseurs en volume des achats de l'activité à céder concernée en 2021.

14. En outre, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec le ou les acquéreur(s), la partie notifiante s'engage à conclure avec le ou les acquéreur(s), sans réalisation de bénéfice de la partie notifiante mais en couvrant ses coûts, les accords relatifs à la fourniture des produits ou services suivants (ou autres services considérés comme nécessaires par le ou les acquéreur(s)) réalisés par Derichebourg Environnement, Ecore ou ses entreprises liées pendant une période transitoire pouvant aller jusqu'à […]. Afin de garantir la continuité de l'utilisation des applications et systèmes de gestion utilisés par Derichebourg Environnement sur ses sites, Derichebourg Environnement fera en sorte que le ou les acquéreur(s) puissent profiter jusqu'à […], s'ils le souhaitent, des infrastructures locales et réseau de Derichebourg Environnement ou d'Ecore habituellement mis à disposition des sites et maintiendra un accès à ces applications et systèmes de gestion aux repreneurs qui en feront la demande, le temps pour eux de récupérer les données historiques stockées pour intégration future et de déployer leurs propres solutions. Derichebourg Environnement leur fournira également l'assistance technique nécessaire, tels que les services qualité / sécurité / environnement ainsi qu'un accès aux données techniques historiques, jusqu'à […].

15. De plus, afin de permettre à le ou les acquéreur(s) des activités à céder de conclure un contrat avec un nouveau prestataire à l'issue de la clôture de l'opération, la partie notifiante s'engage, à la

demande du ou des acquéreur(s), de leur faire bénéficier pour les activités à céder, pendant une durée de […], des conditions suivantes :

- s'agissant des prestations de transport des déchets métalliques assurées par une ou des société(s) tierces ou une ou des société(s) des parties préalablement à la clôture de l'opération : les mêmes conditions de transport dont bénéficient les parties pour l'exploitation de leurs sites ;

- s'agissant des déchets ferreux non valorisés à l'issue du processus de broyage (les « ***résidus de broyage*** ») : les mêmes conditions d'enfouissement des résidus de broyage dont bénéficient les parties en application de contrats conclus avec un ou des centres d'enfouissement techniques, dans la limite des quantités de résidus de broyage réalisées en 2019 par les activités à céder dotées d'un broyeur ;

- étant précisé que, d'une part, ces prestations de transport et/ou d'enfouissement (en ce compris la taxe générale sur les activités polluantes -TGAP) seront intégralement à la charge du ou des acquéreur(s) et, d'autre part, le renouvellement éventuel des prestations de transport et des prestations d'enfouissement pour une […] période de [...] sera analysé séparément pour ces deux catégories de prestations.

16. Des procédures de cloisonnement strictes seront adoptées pour faire en sorte qu'aucune information sensible sur le plan de la concurrence concernant de tels approvisionnements et achats ou en découlant (par exemple, des plans de marketing produit) ne soit partagée avec qui que ce soit en dehors des personnes chargées, au sein des activités concernées et conservées par la partie notifiante, (i) de l'achat des déchets métalliques à valoriser et (ii) de la commercialisation des déchets métalliques à valoriser.

Section C. Engagements liés

Maintien de la viabilité, de la valeur marchande et de la compétitivité

17. Entre la date d'effet et la clôture de l'opération, la partie notifiante doit préserver ou s'assurer que soient préservées la viabilité économique, la valeur marchande et la compétitivité des activités à céder, conformément aux bonnes pratiques commerciales, et réduire au minimum tout risque de perte de compétitivité. Derichebourg Environnement s'engage notamment :

a) à ne mettre en œuvre aucune pratique susceptible d'avoir une incidence négative importante sur la valeur, la gestion ou la compétitivité des activités à céder ou susceptible d'en altérer la nature et l'étendue, la stratégie industrielle ou commerciale ou la politique d'investissement ;

b) à mettre à disposition ou à faire en sorte que soient mises à disposition des ressources suffisantes pour le développement des activités à céder, sur la base des plans d'entreprise existants et de leurs successeurs ;

c) à adopter ou à faire en sorte que soient adoptées toutes les mesures utiles, notamment des systèmes d'incitation adéquats (sur la base des pratiques du secteur), pour encourager l'ensemble des membres du personnel essentiel (en ce compris notamment, le cas échéant, les fonctions commerciales, qualité / sécurité / environnement et transport en application du point 9

d) des présents engagements) à rester au service des activités à céder, et à s'abstenir de chercher à attirer des membres du personnel vers les activités conservées par Derichebourg Environnement ou de les y transférer. Néanmoins, lorsqu'à titre exceptionnel, des membres du personnel essentiel quittent les activités à céder, Derichebourg Environnement présentera à la Commission et au mandataire chargé du contrôle une proposition motivée de remplacement de la ou des personnes concernées. Derichebourg Environnement doit être en mesure de démontrer à la Commission que le remplacement proposé est adéquat et que les fonctions exercées par le ou les membres du personnel essentiel démissionnaires seront correctement assurées. Le remplacement s'effectue sous la surveillance du mandataire chargé du contrôle, qui fait rapport à la Commission.

Obligations de séparation des activités

18. La partie notifiante s'engage, à compter de la date d'effet et jusqu'à la clôture de l'opération, à préserver la séparation entre les activités à céder et les activités qu'elle conservera et à veiller à ce que, sauf autorisation expresse dans les présents engagements: i) l'encadrement et le personnel des activités conservées par Derichebourg Environnement n'ait aucun lien avec les activités à céder; ii) le personnel essentiel et le personnel des activités à céder n'aient aucun lien avec les activités conservées par Derichebourg Environnement et ne rendent aucun compte à qui que ce soit en dehors des activités à céder. Toutefois, compte tenu de la centralisation des fonctions supports au sein de Derichebourg Environnement et d'Ecore, de tels liens perdureront jusqu'à la clôture de l'opération pour la mise en œuvre des fonctions supports suivantes : la paie, la facturation clients, la saisie des factures fournisseurs, la comptabilité, les fonctions qualité / sécurité / environnement, le service informatique, la gestion de la trésorerie et des financements. La partie notifiante s'engage à ce que ces liens n'affectent en aucune façon l'indépendance des activités qu'elle conservera par rapport aux activités à céder, notamment leur indépendance commerciale. La partie notifiante s'engage à faire signer un accord de confidentialité par le personnel réalisant les fonctions support précitées pour les activités à céder.

19. Jusqu'à la clôture de l'opération, Derichebourg Environnement assiste le mandataire chargé du contrôle en veillant à ce que les activités à céder soient gérées comme des activités distinctes et cessibles, séparées des activités conservées par Derichebourg Environnement, conformément aux dispositions prévues au point 17 c) des présents engagements. Immédiatement après l'adoption de la décision, Derichebourg Environnement désigne, au sein de chacune des activités à céder, un gestionnaire chargé de garantir la séparation des activités. Ce gestionnaire, qui fait partie du personnel essentiel, gère l'activité à céder de manière indépendante et au mieux de l'intérêt de celle-ci, de manière à en préserver la viabilité économique, la valeur marchande et la compétitivité et à assurer son indépendance vis-à-vis des activités conservées par Derichebourg Environnement. Il coopère étroitement avec le mandataire chargé du contrôle, à qui il fait rapport, ainsi qu'au mandataire chargé de la cession, s'il y a lieu. Le remplacement éventuel du ou des gestionnaire(s) chargé(s) de garantir la séparation des activités est soumis à la procédure exposée au point 17 c) des présents engagements. La Commission peut, après avoir entendu Derichebourg Environnement, lui demander de remplacer le ou les gestionnaire(s) chargé(s) de garantir la séparation des activités.

Protection des activités à céder

20. Derichebourg Environnement prend ou fait en sorte que soient prises toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'elle ne recueille pas, après la date d'effet, des informations confidentielles concernant les activités à céder et pour que toute information de ce type qu'elle aurait obtenue avant

la date d'effet soit détruite et qu'elle ne puisse l'utiliser. Sont concernées notamment les mesures vis-à-vis des personnes désignées par Derichebourg Environnement au sein du conseil de surveillance et/ou du conseil d'administration des sociétés exploitant les activités à céder. En particulier, dans toute la mesure du possible, il est mis un terme à la participation des activités à céder à tout réseau informatique central, sans compromettre la viabilité des activités à céder. Derichebourg Environnement peut obtenir ou conserver toute information concernant les activités à céder qui est raisonnablement nécessaire pour la cession des activités ou que la loi oblige à lui divulguer.

Clause de non-sollicitation

21. La partie notifiante s'engage, dans le respect des limites usuelles, à ne pas solliciter, et à faire en sorte que ses entreprises liées ne sollicitent pas le personnel, y compris le personnel essentiel, transféré aux activités cédées pendant une période de […] après la clôture de l'opération.

Examen préalable

22. Afin de permettre aux acquéreurs potentiels de se livrer à un examen préalable raisonnable des activités à céder, sous réserve des précautions d'usage en matière de confidentialité et en fonction de l'avancement du processus de cession, Derichebourg Environnement :

    a) fournit aux acquéreurs potentiels des informations suffisantes concernant les activités à céder ;
    b) fournit aux acquéreurs potentiels des informations suffisantes concernant le personnel et leur permet un accès adéquat audit personnel.

Information

23. Derichebourg Environnement soumet à la Commission et au mandataire chargé du contrôle des rapports écrits en français sur les acquéreurs potentiels des activités à céder et l'état d'avancement des négociations avec eux, au plus tard dix jours après la fin de chaque mois suivant la date d'effet (ou à la demande de la Commission). Derichebourg Environnement soumet à la Commission une liste de tous les acquéreurs potentiels ayant manifesté leur souhait d'acquérir les activités à céder, à chaque stade du processus de cession, ainsi que la copie de toute offre formulée par un acquéreur potentiel, dans les cinq jours ouvrés suivant sa réception.

24. Derichebourg Environnement informe la Commission et le mandataire chargé du contrôle de l'état de préparation de la documentation consultable dans la salle des données et du processus d'examen préalable et leur soumet, le cas échéant, une copie du prospectus avant son envoi aux acquéreurs potentiels.

Section D. L'acquéreur

25. Pour être approuvé par la Commission, l'acquéreur doit répondre aux critères suivants :

    a) il doit être indépendant et sans lien avec la partie notifiante ni avec les entreprises qui lui sont liées (appréciation au regard de la situation à l'issue de la cession) ;

b) il doit posséder les ressources financières, les compétences confirmées (en particulier être doté d'une expérience dans le secteur du recyclage des déchets métalliques ou dans un secteur verticalement concerné) et la motivation nécessaires pour pouvoir préserver et développer de manière viable la capacité des activités cédées (ou de la partie des activités cédées en cas d'offre de reprise partielle) à concurrencer activement les parties et d'autres concurrents ;

c) l'acquisition des activités ou d'une partie de celles-ci par l'acquéreur ne doit ni être susceptible, à la lumière des informations dont dispose la Commission, de donner lieu à des problèmes de concurrence à première vue, ni entraîner de risque de retard dans la mise en œuvre des engagements. En particulier, on doit pouvoir raisonnablement attendre de l'acquéreur qu'il obtienne auprès des autorités réglementaires compétentes tous les agréments nécessaires à l'acquisition des activités à céder ou d'une partie de celles-ci en cas d'offre de reprise partielle.

26. L'accord d'achat et de vente ferme et définitif (et tout accord accessoire) lié à la cession des activités est subordonné à l'approbation de la Commission. Lorsque Derichebourg Environnement est parvenue à un accord avec un acquéreur, elle soumet à la Commission et au mandataire chargé du contrôle une proposition parfaitement documentée et motivée, comprenant notamment une copie de l'accord définitif, dans un délai d'une semaine. Derichebourg Environnement est tenue de démontrer, à la satisfaction de la Commission, que l'acquéreur répond aux critères qui lui sont applicables et que les activités ou une partie de celles-ci sont cédées dans le respect de la décision de la Commission et des engagements. Avant de donner son aval, la Commission vérifie que l'acquéreur répond aux critères qui lui sont applicables et que les activités sont cédées dans le respect des engagements, en ce compris leur objectif consistant à modifier la structure du marché de façon durable. La Commission peut autoriser la vente des activités ou une partie de celles-ci en excluant un ou plusieurs actifs ou membres du personnel, ou en remplaçant un ou plusieurs actifs ou membres du personnel, pour autant que cela n'affecte pas la viabilité ni la compétitivité des activités après la vente, compte tenu de l'acquéreur proposé.

Section E. Mandataire

I. Procédure de désignation

27. Derichebourg Environnement désigne un mandataire pour exécuter les tâches que les présents engagements assignent à un mandataire chargé du contrôle. La partie notifiante s'engage à ne pas clôturer la concentration avant la désignation d'un mandataire chargé du contrôle.

28. Si Derichebourg Environnement n'a pas conclu d'accord de vente et d'achat ferme concernant l'ensemble des activités à céder un mois avant la fin de la première phase de cession ou si la Commission a rejeté le ou les acquéreur(s) proposés par Derichebourg Environnement à cette date ou par la suite, Derichebourg Environnement désigne un mandataire chargé de la cession. La désignation du mandataire chargé de la cession prend effet le premier jour de la phase d'intervention du mandataire chargé de la cession.

29. Le mandataire :

i) est, au moment de sa désignation, indépendant de la partie notifiante et de ses entreprises liées ;

ii) possède les qualifications nécessaires à l'exécution de son mandat, par exemple une expérience adéquate suffisante en tant que spécialiste des services de banque d'affaires, consultant ou auditeur et

iii) ne doit pas faire ou devenir l'objet d'un conflit d'intérêts.

30. La partie notifiante prend en charge la rémunération du mandataire d'une manière qui n'entrave pas son indépendance ni son efficacité dans l'exercice de son mandat. En particulier, si la rémunération inclut une prime de succès liée à la valeur finale de la vente des activités à céder, cette prime ne peut être versée que si la cession de l'ensemble des activités restant à céder a lieu au cours de la phase d'intervention du mandataire chargé de la cession.

Proposition de Derichebourg Environnement

31. Au plus tard deux semaines après la date d'effet, Derichebourg Environnement soumet à la Commission, pour approbation, le nom d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales qu'elle propose de désigner comme mandataire chargé du contrôle. Au plus tard un mois avant la fin de la première phase de cession ou sur demande de la Commission, Derichebourg Environnement soumet à la Commission, pour approbation, le nom d'une ou de plusieurs personnes qu'elle propose de désigner comme mandataire chargé de la cession. La proposition contient des informations suffisantes pour permettre à la Commission de vérifier si la ou les personnes proposées répondent aux exigences définies au point 29, notamment :
    a) le texte intégral du projet de mandat, comprenant toutes les dispositions nécessaires pour permettre au mandataire de s'acquitter de sa mission dans le cadre des engagements ;
    b) l'ébauche d'un plan de travail décrivant de quelle manière le mandataire compte mener à bien les tâches qui lui sont confiées ;
    c) une mention précisant si le mandataire proposé agira à la fois comme mandataire chargé du contrôle et comme mandataire chargé de la cession, ou si deux mandataires distincts sont proposés pour les deux fonctions.

Approbation ou rejet par la Commission

32. La Commission dispose d'un pouvoir d'appréciation pour approuver ou rejeter le ou les mandataires proposés et approuver le projet de mandat, sous réserve de toute modification qu'elle juge nécessaire pour que le mandataire puisse remplir ses obligations. Si un seul nom est approuvé, Derichebourg Environnement désigne ou fait désigner comme mandataire la ou les personnes concernées, conformément au mandat approuvé par la Commission. Si plusieurs noms sont approuvés, Derichebourg Environnement est libre de choisir le mandataire à désigner parmi les noms approuvés. Le mandataire est désigné dans un délai d'une semaine à compter de l'approbation par la Commission, conformément au mandat approuvé par cette dernière.

Nouvelle proposition de Derichebourg Environnement

33. Si tous les mandataires proposés sont rejetés, Derichebourg Environnement soumet les noms d'au moins deux nouvelles personnes physiques ou morales, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du rejet, conformément aux points 27 et 32 des présents engagements.

Mandataire désigné par la Commission

34. Si tous les mandataires proposés sont rejetés par la Commission, celle-ci nomme elle-même un mandataire que Derichebourg Environnement désigne ou fait désigner selon les termes d'un mandat approuvé par la Commission.

II. Tâches du mandataire

35. Le mandataire s'acquitte de ses fonctions et obligations pour garantir le respect des engagements. La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du mandataire ou de Derichebourg Environnement, donner tout ordre ou toute instruction au mandataire pour garantir le respect des conditions et charges liées à la décision.

Fonctions et obligations du mandataire chargé du contrôle

36. Le mandataire chargé du contrôle :

(i) propose dans son premier rapport à la Commission un plan de travail détaillé décrivant comment il compte vérifier le respect des obligations et charges liées à la décision ;

(ii) surveille, en étroite collaboration avec le gestionnaire chargé de garantir la séparation des activités, la gestion courante des activités à céder en vue de garantir le maintien de leur viabilité économique, de leur valeur marchande et de leur compétitivité et s'assure du respect par Derichebourg Environnement des conditions et charges liées à la décision. À cette fin, il :

a) contrôle le maintien de la viabilité économique, de la valeur marchande et de la compétitivité des activités à céder et la préservation de la séparation entre les activités à céder et les activités conservées par la partie notifiante, conformément aux points 17 et 18 des présents engagements ;

b) s'assure que les activités à céder sont gérées comme des activités totalement distinctes et cessibles, conformément au point 19 des présents engagements ;

c) en ce qui concerne les informations confidentielles :

- décide de toutes les mesures utiles pour veiller à ce qu'après la date d'effet, Derichebourg Environnement ne recueille aucune information confidentielle concernant les activités à céder,
- s'efforce, dans toute la mesure du possible, de mettre un terme à la participation des activités à céder à tout réseau informatique central, sans compromettre la viabilité des activités à céder,
- s'assure que toute information confidentielle concernant les activités à céder que Derichebourg Environnement aurait obtenue avant la date d'effet est détruite et que Derichebourg Environnement ne puisse l'utiliser ; et
- décide si ces informations peuvent être divulguées à Derichebourg Environnement ou conservées par celle-ci parce qu'elles lui sont

raisonnablement nécessaires pour procéder à la cession des activités ou parce que leur divulgation est requise par la loi ;

d) contrôle la séparation des actifs et la répartition du personnel entre les activités à céder et Derichebourg Environnement ou ses entreprises liées, conformément au point 18 des présents engagements ;

(iii) propose à Derichebourg Environnement les mesures qu'il juge nécessaires pour garantir le respect par Derichebourg Environnement des conditions et charges liées à la décision, en particulier le maintien de la viabilité économique, de la valeur marchande et de la compétitivité des activités à céder, la séparation entre les activités à céder et les activités conservées par Derichebourg Environnement et la non-divulgation d'informations sensibles sur le plan de la concurrence ;

(iv) évalue les acquéreurs potentiels ainsi que l'avancement du processus de cession et vérifie, en fonction du stade atteint dans le processus de cession :

a) que les acquéreurs potentiels reçoivent des informations suffisantes et correctes sur les activités à céder et son personnel, notamment en examinant, s'ils sont disponibles, les documents consultables dans la salle des données, le prospectus et le processus d'examen préalable ; et

b) que les acquéreurs potentiels se voient accorder un accès approprié au personnel ;

(v) sert de point de contact pour toute demande adressée par des tiers, en particulier des acquéreurs potentiels, au sujet des engagements ;

(vi) transmet à la Commission, avec envoi simultané d'une version non confidentielle à Derichebourg Environnement, dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois, un rapport écrit couvrant le fonctionnement et la gestion des activités à céder ainsi que la séparation des actifs et la répartition du personnel, afin que la Commission puisse évaluer si les activités sont détenues dans le respect des engagements et apprécier l'avancement du processus de cession et les acquéreurs potentiels ;

(vii) transmet un rapport écrit à la Commission dans les meilleurs délais, avec envoi simultané d'une version non confidentielle à Derichebourg Environnement, s'il parvient à la conclusion fondée que Derichebourg Environnement ne respecte pas les présents engagements ;

(viii) dans un délai d'une semaine suivant la réception de la proposition documentée visée au point 26 des présents engagements, soumet à la Commission, avec envoi simultané d'une version non confidentielle à Derichebourg Environnement, un avis motivé concernant le caractère approprié et l'indépendance de l'acquéreur proposé, ainsi que la viabilité des activités à céder après la vente, et précisant si les activités à céder sont vendues dans le respect des conditions et des charges liées à la décision, et en particulier, s'il y a lieu, si la vente des activités à céder sans un ou plusieurs actifs ou sans la totalité du personnel affecte ou non leur viabilité après la vente, compte tenu de l'acquéreur proposé ;

(ix) s'acquitte des autres tâches dévolues au mandataire chargé du contrôle dans le respect des conditions et des charges liées à la décision.

37. Si le mandataire chargé du contrôle et celui chargé de la cession ne sont pas la ou les mêmes personnes physiques ou morales, ils collaborent étroitement au cours et aux fins de la préparation de la phase d'intervention du mandataire chargé de la cession afin de faciliter l'exécution de leurs tâches respectives.

Fonctions et obligations du mandataire chargé de la cession

38. Au cours de la phase pendant laquelle il est censé intervenir, le mandataire chargé de la cession vend les activités à céder ou restant à céder sans qu'un prix minimum ne soit fixé, sous réserve que la Commission ait approuvé tant l'acquéreur que le contrat d'achat et de vente ferme et définitif (et tout accord accessoire), les estimant conformes à sa décision et aux engagements conformément aux points 25 et 26 des présents engagements. Le mandataire chargé de la cession inclut dans le contrat d'achat et de vente (et dans tout accord accessoire) les modalités et conditions qu'il juge appropriées pour la conclusion d'une vente rapide durant la phase de son intervention, en particulier les déclarations usuelles sur l'état de l'activité, les garanties et les indemnités qui sont raisonnablement requises pour conclure la vente. Il protège les intérêts financiers légitimes de Derichebourg Environnement, sous réserve de l'obligation inconditionnelle de la partie notifiante de vendre les activités à céder, sans qu'un prix minimum ne soit fixé, pendant la phase d'intervention du mandataire chargé de la cession.

39. Au cours de la phase pendant laquelle il est censé intervenir (ou sur demande de la Commission), le mandataire chargé de la cession fournit à la Commission un rapport mensuel détaillé en français sur l'état d'avancement du processus de cession. Ce rapport est présenté dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois, avec envoi simultané d'une copie au mandataire chargé du contrôle et d'une version non confidentielle à la partie notifiante.

III. Fonctions et obligations de Derichebourg Environnement

40. Derichebourg Environnement, directement et par l'intermédiaire de ses conseillers, apporte au mandataire toute la coopération, l'assistance et l'information dont celui-ci pourrait raisonnablement avoir besoin pour s'acquitter de ses tâches. Le mandataire a pleinement accès aux livres comptables, registres, documents, personnel d'encadrement ou autre, installations, sites et informations techniques de Derichebourg Environnement et des activités à céder qui lui sont nécessaires pour remplir les fonctions qui lui incombent en application des engagements, et Derichebourg Environnement et les activités à céder lui fournissent, à sa demande, des copies de tout document requis. Derichebourg Environnement et les activités à céder mettent à la disposition du mandataire un ou plusieurs bureaux dans leurs locaux et se rendent disponibles pour des réunions afin de fournir au mandataire tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

41. Derichebourg Environnement fournit au mandataire chargé du contrôle tout le soutien sur le plan administratif et de la gestion qu'il pourrait raisonnablement demander au nom de la direction des activités à céder. Cela inclut toutes les fonctions de soutien administratif liées aux activités à céder qui sont actuellement assumées au niveau du siège central. Derichebourg Environnement, directement et par l'intermédiaire de ses conseillers, garantit au mandataire chargé du contrôle, sur demande, l'accès aux informations fournies aux acquéreurs potentiels ; en particulier aux documents

consultables dans la salle des données et à toute autre information mise à la disposition des acquéreurs potentiels dans le cadre de l'examen préalable. Derichebourg Environnement fournit au mandataire chargé du contrôle des informations sur les acquéreurs potentiels, ainsi qu'une liste de ces derniers, à chaque phase du processus de sélection, incluant les offres qu'ils ont formulées, et il tient le mandataire informé de toute évolution dans le processus de cession.

42. Derichebourg Environnement, directement ou par l'intermédiaire de ses entreprises liées, donne au mandataire chargé de la cession toutes les procurations en bonne et due forme nécessaires pour effectuer la vente (y compris pour conclure des accords accessoires), la clôture de l'opération et toute action et déclaration qu'il juge nécessaires ou appropriées pour mener à bien la vente et la clôture, notamment la désignation de conseillers pour l'assister dans le processus de vente. À la demande du mandataire chargé de la cession, Derichebourg Environnement fait dûment signer les documents requis pour effectuer la vente et la clôture de l'opération.

43. Derichebourg Environnement indemnise le mandataire ainsi que ses salariés et agents (chacun représentant une «***partie indemnisée***») et renonce à toute prétention à l'égard de chacune de ces parties ; il accepte de garantir les parties indemnisées contre toute responsabilité à son égard née de l'exécution des fonctions du mandataire au titre des engagements, sauf faute délibérée, imprudence, négligence grave ou mauvaise foi du mandataire, de ses salariés, de ses conseillers ou de ses agents.

44. Moyennant l'accord de Derichebourg Environnement (qui ne peut être refusé ni différé sans motif), le mandataire peut désigner, aux frais de Derichebourg Environnement, des conseillers (en particulier pour obtenir des conseils juridiques ou financiers d'entreprise), s'il l'estime nécessaire ou approprié aux fins de l'exécution de ses fonctions et obligations conformément au mandat, à condition que les frais et autres coûts supportés par le mandataire soient raisonnables. Dans le cas où Derichebourg Environnement ne donnerait pas son accord à la nomination des conseillers proposés par le mandataire, la Commission est habilitée à approuver la désignation de ces conseillers à sa place, après audition de Derichebourg Environnement. Seul le mandataire est habilité à donner des instructions aux conseillers. Le point 43 des présents engagements s'applique *mutatis mutandis*. Au cours de la phase pendant laquelle il est censé intervenir, le mandataire chargé de la cession peut louer les services de conseillers qui ont assisté Derichebourg Environnement au cours de la période de cession s'il estime ce choix le plus approprié pour la conclusion d'une vente rapide.

45. Derichebourg Environnement accepte que la Commission puisse partager avec le mandataire des informations confidentielles qui lui appartiennent en propre. Le mandataire ne divulgue aucune de ces informations et les principes énoncés à l'article 17, paragraphes 1 et 2, du règlement sur les concentrations s'appliquent *mutatis mutandis*.

46. La partie notifiante accepte que les coordonnées du mandataire chargé du contrôle soient publiées sur le site web de la direction générale Concurrence de la Commission et informe les tiers intéressés, en particulier les acquéreurs potentiels, de l'identité et des tâches du mandataire chargé du contrôle.

47. Pendant les dix ans qui suivent la date d'effet, la Commission peut demander à la partie notifiante toutes les informations qui lui sont raisonnablement nécessaires pour contrôler la mise en œuvre effective des présents engagements.

IV. Remplacement, décharge et nouvelle désignation du mandataire

48. Si le mandataire cesse d'accomplir ses fonctions sur le fondement des engagements, ou pour tout autre motif légitime, y compris pour des raisons de conflit d'intérêts :

    a) la Commission peut, après avoir entendu le mandataire et Derichebourg Environnement, exiger de Derichebourg Environnement le remplacement du mandataire ou

    b) Derichebourg Environnement peut, avec l'autorisation préalable de la Commission, remplacer le mandataire.

49. Il peut être exigé du mandataire révoqué conformément au point 48 des présents engagements qu'il continue à exercer ses fonctions jusqu'à l'entrée en fonction d'un nouveau mandataire, à qui il aura transféré l'ensemble des informations utiles. Le nouveau mandataire sera désigné conformément à la procédure visée aux points 27 à 34 des présents engagements.

50. Sauf s'il est révoqué conformément au point 48 des présents engagements, le mandataire ne cesse d'agir en tant que mandataire qu'après que la Commission l'a déchargé de ses fonctions, une fois que tous les engagements qu'il a été chargé de faire respecter ont été mis en œuvre. Cependant, la Commission peut à tout moment demander que le mandataire chargé du contrôle soit à nouveau désigné s'il apparaît ultérieurement que les mesures correctives pourraient ne pas avoir été mises en œuvre entièrement et correctement.

Section F. Clause de réexamen

51. La Commission peut prolonger les délais prévus dans les engagements en réponse à une demande de Derichebourg Environnement ou, s'il y a lieu, de sa propre initiative. Pour demander la prolongation d'un délai, Derichebourg Environnement soumet une demande dûment motivée à la Commission au plus tard un mois avant l'expiration du délai concerné, exposant ses motifs légitimes. La demande doit être accompagnée d'un rapport du mandataire chargé du contrôle, qui en adresse simultanément une version non confidentielle à la partie notifiante. Derichebourg Environnement ne pourra demander une prorogation au cours du dernier mois d'un délai que si des circonstances exceptionnelles le justifient.

52. La Commission peut aussi, en réponse à une demande dûment motivée de la partie notifiante exposant des motifs légitimes, lever, modifier ou remplacer, dans des circonstances exceptionnelles, une ou plusieurs obligations qui font l'objet des présents engagements. La demande doit être accompagnée d'un rapport du mandataire chargé du contrôle, qui en adresse simultanément une version non confidentielle à la partie notifiante. Elle n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'obligation ni, en particulier, de suspendre l'expiration du délai dans lequel l'obligation doit être respectée.

Section G. Entrée en vigueur

53. Les engagements prennent effet à la date d'adoption de la décision.

Paris, le 10 décembre 2021
Pour ordre et au nom de Derichebourg Environnement

(signé)	(signé)

ANNEXE

La Partie notifiante communique en **Annexe 1** un descriptif détaillé des activités à céder.

PRESENTATION DES SITES A CEDER

M.10249 - VERSION NON CONFIDENTIELLE **ANNEXE 1 - ENGAGEMENTS A L'EGARD DE LA COMMISSION EUROPEENNE**

	Site de Nantes (44 - DBG)	Site de La Rochelle (17 - DBG)	Site de Sète (34 - DBG)	Site d'Amnéville (57 - DBG)	Site de Montereau (77 - DBG)	Site de Thionville (57 - DBG)	Site de Briare (45 - DBG)	Site de Saint-Ouen (41 - DBG)	Site de Salaise-sur-Sanne (38 - GDE)	Site d'Apprieu (38 - GDE)	Site de Lorient (56 - GDE)	Site de Toul (54 - GDE)	Site de Saint-Etienne (42 - GDE)
Adresse	Nantes Schoelcher - zone industrialo-portuaire de Cheviré - rue Victor Schoelcher à Nantes (44100)	Rue Béthencourt - 17000 La Rochelle	771 avenue des Eaux Blanches - 34200 Sète	Site Industriel Gandrange, rue de l'Usine - 57360 Amnéville	Zone industrielle du Confluent, route Brosse Boutiller - 77130 Montereau-Fault-Yonne	Chemin du Leidt - 57100 Thionvill	Lieudit gare de Chatillon RN7 - 45	20 Rue de Rocheboyer - 41100 S	Venue du Port CS 30021 - Salaise-sur-Sanne - 38556 St Maurice L'exil Cedex	117 Route de Lyon - La Robertière - 38140 Apprieu	8 AVENUE AMIRAL MELCHOIR 56100 LORIENT	941, rue des Etats-Unis - 54200 TOUL	9, rue de l'Eparre - 42 000 ST ETIENNE
Société exploitante	AFM Recyclage - filiale à 99,9% du Groupe Derichebourg (19 chemin de Guitteronde 33140 Villenave d'Ornon)	AFM Recyclage - filiale à 99,9% du Groupe Derichebourg (19 chemin de Guitteronde 33140 Villenave d'Ornon)	Purfer - filiale à 100% du Groupe Derichebourg (Route départementale 147 - 69780 Saint-Pierre-de-Chandieu)	ESKA - filiale à 100% du Groupe Derichebourg (56 route de Metz 57130 Jouy-aux-Arches)	Revival - filiale à 100% du Groupe Derichebourg (ZI n 4, BP 8, 59880 Saint-Saulve)	ESKA - filiale à 100% du Groupe Derichebourg (56 route de Metz 57130 Jouy-aux-Arches)	Revival - filiale à 100% du Groupe Derichebourg (ZI n 4, BP 8, 59880 Saint-Saulve)	Revival - filiale à 100% du Groupe Derichebourg (ZI n 4, BP 8, 59880 Saint-Saulve)	Guy Dauphin Environnement - filiale à 99,6% du Groupe Ecore (La Guerre - 14540 Castine-en-Plaine)	Guy Dauphin Environnement - filiale à 99,6% du Groupe Ecore (La Guerre - 14540 Castine-en-Plaine)	Guy Dauphin Environnement - filiale à 99,6% du Groupe Ecore (La Guerre - 14540 Castine-en-Plaine)	Guy Dauphin Environnement - filiale à 99,6% du Groupe Ecore (La Guerre - 14540 Castine-en-Plaine)	Guy Dauphin Environnement - filiale à 99,6% du Groupe Ecore (La Guerre - 14540 Castine-en-Plaine)
Activités	- collecte des déchets métalliques - valorisation des déchets métalliques (y compris VHU dépollués) - collecte des VHU à dépolluer - valorisation des D3E (avec le transfert de la ligne située sur le site de la Cible à Montoir-de-Bretagne-44) - collecte de batteries - commercialisation de déchets métalliques valorisés	- collecte des déchets métalliques - valorisation des déchets métalliques - collecte des VHU à dépolluer - collecte de batteries - commercialisation de déchets métalliques valorisés	- collecte des déchets métalliques - valorisation des déchets métalliques - collecte des VHU à dépolluer - collecte de batteries - commercialisation de déchets métalliques valorisés	- collecte des déchets métalliques - valorisation des déchets métalliques (y compris VHU dépollués) - collecte des VHU à dépolluer - valorisation des D3E - collecte de batteries - commercialisation des déchets métalliques valorisés	- collecte des déchets métalliques - valorisation des déchets métalliques (y compris VHU dépollués) - collecte des VHU à dépolluer - valorisation des D3E - collecte de batteries - commercialisation de déchets métalliques valorisés	- collecte des déchets métalliques - valorisation des déchets métalliques - collecte des VHU à dépolluer - collecte de batteries - commercialisation de déchets métalliques valorisés	- collecte des déchets métalliques - valorisation des déchets métalliques - collecte des VHU à dépolluer - collecte de batteries - commercialisation de déchets métalliques valorisés	- collecte des déchets métalliques - valorisation des déchets métalliques - collecte des VHU à dépolluer - collecte de batteries - commercialisation de déchets métalliques valorisés	- collecte des déchets métalliques - valorisation des déchets métalliques (y compris VHU dépollués) - collecte des VHU à dépolluer - valorisation des D3E - collecte de batteries - commercialisation de déchets métalliques valorisés	- collecte des déchets métalliques - valorisation des déchets métalliques - collecte des VHU à dépolluer - collecte de batteries - commercialisation de déchets métalliques valorisés	- collecte des déchets métalliques - valorisation des déchets métalliques - collecte des VHU à dépolluer - valorisation des D3E - collecte de batteries - commercialisation de déchets métalliques valorisés	- collecte des déchets métalliques - valorisation des déchets métalliques - collecte des VHU à dépolluer - collecte de batteries - commercialisation de déchets métalliques valorisés	- collecte des déchets métalliques - valorisation des déchets métalliques - collecte des VHU à dépolluer - collecte de batteries - commercialisation de déchets métalliques valorisés
Date de début d'activité	juin 2008	janvier 1978	juillet 2018	février 1997	juillet 1991	1974	1986	1974	octobre 2002	octobre 2002	septembre 1997	avril 2013 (date de rachat du site par GDE)	mars 2007 (date de rachat du site par GDE)
Superficie (m²)	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Nature du terrain sur lequel le site est exploité	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Embranchement (fluvio-maritime / ferroviaire)	Oui / Embranchement fluvial	Pas d'embranchement mais quai maritime à proximité (utilisation "spot", sans contrat)	Non	Non / Embranchement ferroviaire (à rénover)	Non / Embranchements fluvial (à proximité et non sur site) et ferroviaire	Non	Non	Non	Le terrain dispose d'un accès fluvial et d'une liaison ferrivaire au réseau national	Non	Aucun accès ferroviaire. Embranchement maritime possible (quai à proximité, en bout de site)	Non	Embranchement ferroviaire non utilisé
Installation classée ICPE (oui / non)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Volumes (T, 2019)	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Chiffre d'affaires et EBIDTA (€, 2019 et 2020) - Eventuelles prévisions pour 2021 et 2022	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Nombre de salariés / Fonctions sur le site	29 salariés : [...]	4 salariés : [...]	2 salariés, aux fonctions polyvalentes : [confidentiel]	15 salariés : [...]	20 salariés: - [...]	6 salariés: - [...]	6 salariés: [...]	6 salariés: -[...]	67 salariés: - [...]	4 salariés: [...]	9 salariés: [...]	2 salariés: [...]	10 salariés: - [...]
Liste du matériel (outils, engins et véhicules) à céder	- outils : 1 broyeur ; 1 pré-broyeur ; 1 cisaille (préalablement installée sur le site de Vertou - 44, DBG) ; - engins : 2 grues ; 2 chargeurs (dont un chargeur sur le quai de Nantes Cheviré); 1 mini chargeur ; 1 chariot ; 1 nacelle ; 7 pelles (dont une pelle sur le quai Nantes Cheviré); - véhicules : 2 camions ; 2 remorques ; 4 utilitaires	- engins : 1 chariot ; 1 pelle ; - véhicules : 1 utilitaire ; 1 camion ; 1 remorque	- engins : 1 pelle hydraulique et 2 chariots	- outils : 1 broyeur, 1 déchireur - engins : 5 pelles, 1 chargeur,1 chariot et 1 nacelle - véhicules : 1 tracteur - grue + remorque et 1 utilitaire	- outils: 1 broyeur et 1 cisaille - engins: 1 grue, 1 chargeur, 4 pelles, 4 chariots, 1 semie-grue, 1 ampliroll - véhicule : 1 utilitaire	- engins : 2 pelles, 1 chariot et 1 chargeur - véhicules : 1 camion	- engins : 2 pelles, 1 chariot - véhicules : 1 ampliroll-grue et 1 ampliroll	- engins : 2 pelles, 1 chariot, ; - véhicules : 1 utilitaire, 1 ampliroll-grue et 2 ampliroll	- outils: 1 broyeur; 3 cisailles dont 1 mobile, 1 aplatisseur (qui intervient sur la Région), 1 presse - engins: 5 ampliroll, 6 remorques, 5 semi remorque, 4 chariots, 15 pelles, 1 nacelle - véhicules: 3 tracteurs routiers	- outils/ engins: 1 ampli grue, 3 remorques, 1 chariot, 1 pelle	- engins : 2 chariots, 2 pelles - outils : 4 remorques ampli, 3 ampliroll, 2 grues ampli, 1 Berce Multi	- engins : 2 pelles (1 Sennebogen et 1 Liebherr) , 1 chariot Yale - Pas de camions	- outils/ engins: 1 cisaille fixe Akros (1000 T), 4 pelles, 1 chargeur ferraille, 1 chariot Fenwick, 1 chariot téléscopique, 1 camion ampliroll, 1 camion ampliroll grue, 1 camion multi benne, 1 remorque ampli et 1 remorque multi
Liste des principaux clients (en part des ventes en valeur, 2019)	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Principaux permis, licences et autorisations	- Agrément VHU - Pour l'ICPE, voir ligne 13. Pas d'autre autorisation.	- Agrément VHU - Pour l'ICPE, voir ligne 13. Pas d'autre autorisation.	- Agrément VHU - Pour l'ICPE, voir ligne 13.	-Agrément VHU - Pour l'ICPE, voir ligne 13.	- Agrément VHU - Pour l'ICPE, voir ligne 13.	- Agrément VHU - Pour l'ICPE, voir ligne 13. Pas d'autre autorisation.	- Agrément VHU - Pour l'ICPE, voir ligne 13. Pas d'autre autorisation.	- Agrément VHU - Pour l'ICPE, voir ligne 13. Pas d'autre autorisation.	- Agrément VHU - Pour l'ICPE, voir ligne 13.	- Agrément VHU - Pour l'ICPE, voir ligne 13.	- Agrément VHU - Pour l'ICPE, voir ligne 13.	- Agrément VHU - Pour l'ICPE, voir ligne 13. Pas d'autre autorisation.	- Agrément VHU - Pour l'ICPE, voir ligne 13.
Principaux contrats, accords, baux, engagements et arrangements	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Personnel essentiel	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Actifs incorporels	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Eventuels éléments d'actif ou membres de personnel additionnels	Si un élément d'actif ou un membre du personnel n'est pas mentionné aux lignes 16, 17 et 21 de la présente annexe est utilisé (exclusivement ou non) pour les activités à céder et est nécessaire pour garantir le maintien de la viabilité et de la compétitivité de ces dernières, cet élément d'actif ou membre du personnel (ou un substitut adéquat) est proposé aux acquéreurs potentiels.												
Accords pouvant être conclus avec la partie notifiante jusqu'à 12 mois à compter de la clôture de l'opération	A moins qu'il n'en soit convenu autrement avec le ou les acquéreur(s), la partie notifiante s'engage à conclure avec le ou les acquéreur(s) les accords relatifs à la fourniture des produits ou services suivants (ou autres services considérés comme nécessaires par le ou les acquéreur(s)) réalisés par Derichebourg Environnement, Ecore ou ses entreprises liées pendant une période transitoire pouvant aller jusqu'à [...]. Afin de garantir la continuité de l'utilisation des applications et systèmes de gestion utilisés par Derichebourg sur ses sites, Derichebourg fera en sorte que le ou les acquéreur(s) puissent profiter jusqu'à [...], s'ils le souhaitent, des infrastructures locales et réseau de Derichebourg ou d'Ecore habituellement mis à disposition des sites et maintiendra un accès à ces applications et systèmes de gestion aux repreneurs qui en feront la demande et leur fournira l'assistance technique nécessaire, tels que les services qualité / sécurité / environnement, le temps pour eux de récupérer les données historiques stockées pour intégration future et de déployer leurs propres solutions												